Número do processo: 0709174-28.2025.8.07.0007

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Assunto: Competência da Justiça Estadual (10654)

Requerente: IZABEL CRISTINA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

SENTENÇA

IZABEL CRISTINA DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS**, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que possui 60 (sessenta) anos e foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, tendo realizado cirurgia conservadora em 25/09/2024; que diante do quadro de saúde apresentado tem indicação médica para iniciar o tratamento de urgência com o fármaco Abemaciclibe 150mg, VO, de doze em doze horas, por dois anos; que é beneficiária do plano de saúde oferecido pelo réu e solicitou administrativamente a autorização para o tratamento no dia 29/02/2025, mas o pedido foi recusado pelo plano de saúde sob a alegação de que a medicação não está contemplada pela Diretriz de Utilização – DUT de antineoplásicos orais do INAS; que faz jus ao fornecimento do fármaco, com urgência, e a demora no atendimento poderá lhe causar sérios danos; deve ser reparada pelos danos morais sofridos.

Ao final requer a prioridade de tramitação processual, a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que custeie o tratamento com o medicamento Abemaciclibe, conforme prescrição médica, a citação e a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória e para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

A decisão de ID 232874587 deferiu os pedidos de prioridade de tramitação processual, gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência (ID 232874587).

O réu apresentou contestação (ID 234173701) argumentando, resumidamente, que a decisão liminar foi integralmente cumprida; que a negativa inicial de cobertura estava devidamente fundamentada nos termos regulamentares do plano; que houve a solicitação de apresentação de relatório médico circunstanciado quanto à prescrição do procedimento, devido sua complexidade e custo considerável; que o medicamento Abemaciclibe não está contemplado no rol de cobertura do INAS; que a cobertura de tratamentos e medicamentos pelo plano GDF-Saúde é regulamentada pelo Decreto Distrital nº 27.231/2006, sendo determinada com base no rol de procedimentos da resolução normativa da ANS; que opera sob o regime de autogestão, com caráter

solidário e mutualista, cuja viabilidade financeira depende do equilíbrio entre as receitas obtidas e despesas realizadas; que a ausência de autorização de cobertura não geral dano moral sem que haja efetiva demonstração de consequências que superem o mero dissabor.

Com a contestação vieram documentos.

A autora se manifestou acerca da contestação e documentos (ID 237184543).

Concedida a oportunidade para especificação de provas (ID 237232115), apenas o réu se manifestou para informar que não pretende produzir outras provas (ID 238910098).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual.

A autora atribuiu a causa o valor de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais) de forma aleatória, contudo, esse valor não guarda relação com os pedidos deduzidos.

O objeto dos pedidos é o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, em que não há nenhuma pretensão para o recebimento de qualquer quantia do réu, tendo esse pedido natureza unicamente cominatória, razão pela qual há equívoco no valor indicado.

Assim, considerando a previsão contida no artigo 292, § 3º do Código de Processo Civil corrijo de ofício o valor da causa para fixá-lo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia correspondente ao dano moral pretendido e que possui natureza de proveito econômico, conforme previsto no inciso V do referido dispositivo legal.

Anote-se.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo mais nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de conhecimento em que a autora pleiteia autorização para o tratamento com o medicamento Abemaciclibe, conforme prescrição médica, e indenização por danos morais.

Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que possui diagnóstico de neoplasia maligna de mama e diante do agravamento do seu quadro de saúde possui indicação médica para tratamento oncológico com o uso do medicamento Abemaciclibe, porém o plano de saúde recusou indevidamente o fornecimento do fármaco, alegando que o tratamento estava fora das Diretrizes de Utilização de antineoplásicos orais.

O réu, por sua vez, sustenta que recusa não é ilegal, pois não há cobertura contratual ou previsão em regulamento para o serviço.

No presente caso o contrato de plano de saúde é gerido por entidade de autogestão, logo, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS aprovado pela Portaria nº 262, de 09 de novembro de 2006, indica, em seu artigo 4º, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF.

Por sua vez, o Decreto nº 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e estabeleceu expressamente, em seu artigo 19, que os procedimentos sujeitos a cobertura, ambulatorial e internação hospitalar, são aqueles previstos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, os quais constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde, nos seguintes termos:

> Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa nº 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde.

No que se refere a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no julgamento dos EREsp nº 1886929 e EREsp nº 1889704, em 08/06/2022. O colegiado ressalvou na decisão alguns parâmetros, para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Todavia, o entendimento supra resta superado pela inovação normativa introduzida pela Lei nº 14.454/2022, que promoveu alterações normativas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com o estabelecimento de critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que exista comprovação da eficácia ou recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais.

No presente caso, a recusa do tratamento ocorreu sob a justificativa de que o medicamento solicitado não está contemplado pela Diretriz de Utilização de antineoplásicos orais do INAS/GDF, conforme indicado no documento de ID 232646627.

A diretriz de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar estabelecidos no Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 da ANS, Resolução Normativa 465/2021, prevê expressamente no item 64 – Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, a cobertura para o medicamento pleiteado pela autora, indicado nos casos de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático.

Por sua vez, o relatório médico de ID 232646625 atesta que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama e possui indicação de iniciar esquema de tratamento com o fármaco Abemaciclibe, associado a outras medicações. Destaca a urgência do caso e aponta os resultados dos estudos científicos respaldam o uso do medicamento.

No caso, o tratamento prescrito está expressamente elencado no rol de procedimentos de caráter obrigatório a ser garantido pelos planos de saúde, restando caracterizada a violação ao dever contratual de assistência à saúde e a abusividade na negativa do tratamento, razão pela qual o pedido é procedente.

Passa-se ao exame do pedido de dano moral.

No que tange ao dano moral é pertinente uma consideração inicial.

O dano moral consistente em lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, é aquele que atinge a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Aqui se engloba o dano à imagem, o dano em razão da perda de um ente querido, enfim todo dano de natureza não patrimonial.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, "correto conceituar o dano como sendo lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade." (Programa de Responsabilidade Civil, 14ª edição, pag. 90).

Aguiar Dias, por sua vez, aduz que o "conceito de dano é único e corresponde a lesão de direito, de modo que, onde há lesão de direito, deve haver reparação do dano. O dano moral deve ser compreendido em relação ao seu conteúdo, que não é o dinheiro, nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (Da Responsabilidade Civil, 6ª edição, vol. II, pág. 414).

Entretanto, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Vale dizer que a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação são consequências e não causas, caracterizando dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém alcançando de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.

Cumpre, ainda, ressaltar que a Constituição Federal de 1988 inseriu em seu artigo 5º, incisos V e X, a plena reparação do dano moral o que possibilita conceituar o dano moral por dois aspectos distintos, a saber: em sentido amplo como agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, como agressão à dignidade humana. (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 14ª edição, pag. 105).

Neste caso o prejuízo moral da autora decorre da recusa ilícita da autorização de tratamento médico com cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sendo a autora privada do necessário tratamento de caráter urgente e exposta indevidamente a situação de risco de agravamento à saúde, o que viola o direito constitucional à saúde, a dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade e os deveres contratuais, o que configura um dano passível de reparação.

Feitas tais considerações, cabe enfrentar a questão do quantum da indenização por dano moral, uma vez que após a Constituição Federal/88 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro (Programa de Responsabilidade Civil, 14ª edição, pag. 117).

Em doutrina, predomina o entendimento de que a fixação da reparação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz, adequando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo o mesmo doutrinador "a razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão(...). Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido."

O bom senso dita que o juiz deve levar em conta para arbitrar o dano moral a condição pessoal do lesado, caracterizada pela diferença entre a situação pessoal da vítima sem referência a valor econômico ou posição social, antes e depois do fato e a extensão do dano, sem caráter punitivo.

Assim, o valor do dano deve ser fixado com equilíbrio e em parâmetros razoáveis, de molde a não ensejar uma fonte de enriquecimento da vítima, vedado pelo ordenamento pátrio, mas que igualmente não seja apenas simbólico.

Releva notar que por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, será sempre detentor de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade - atributos do ser humano - mais preciosos que o patrimônio.

Nesse contexto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade considerando, ainda, a brevidade entre a recusa administrativa e o deferimento da liminar, fixo o valor da reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cumpre ressaltar que o valor fixado, apesar de não corresponder aquele pleiteado na peça inicial, atende aos parâmetros acima indicados.

No que tange aos encargos moratórios deve ser observado que em 9 de dezembro de 2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº 113 estabelecendo em seu artigo 3º a taxa SELIC como único critério de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento.

Neste caso, o valor fixado deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, a partir desta data quando a indenização está sendo fixada (Súmula 362 do STJ).

Por fim, registro que a autora pleiteou na petição inicial indenização em valor superior ao arbitrado, mas isso não implica em sucumbência parcial, consoante entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à sucumbência incide a norma do § 3º, I do artigo 85 do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A causa não apresenta complexidade, por isso a fixação será no mínimo legal.

Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da condenação não há incidência de encargos moratórios, posto que esses já estão incluídos no débito principal, pois do contrário poderia caracterizar uma dupla cobrança.

Em face das considerações alinhadas **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para confirmar a decisão de ID 232874587 e condenar o réu ao fornecimento do medicamento Abemaciclibe, nos termos da prescrição médica de ID 232646625, e condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária exclusiva pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em respeito ao princípio da sucumbência mínima condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão de isenção legal.

Após o trânsito aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação do interessado, no silêncio dê-se baixa e arquivem-se os autos.

BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 09 de Julho de 2025.

MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA
Juíza de Direito

Dúvidas? Precisa de auxílio ou atendimento?
Entre em contato com o nosso Cartório Judicial Único por meio do QR Code abaixo ou clique no link a seguir: https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/identificacao (https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/identificacao)
Observação: Ao ser perguntado acerca de qual Unidade Judiciária pretende atendimento, responda Cartório Judicial Único - 6ª a 8ª Varas da Fazenda Pública do DF - CJUFAZ6A8.

Assinado eletronicamente por: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 25070918560956000002201
09/07/2025 18:56:09
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF